



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב נתן חכם 7 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב אברמוביץ
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: אברום ארליך
ע"י ב"כ עוה"ד ענת נוי פרי (אלקיים)
מרחוב בן צבי 11, בית תנועת המושבים, באר שבע

ה ח ל ט ה

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב נתן חכם 6 תל אביב הבנוי על חלקה 69 בגוש 7078 (להלן: "הבית").

התובעת, נציגות הבית, מבקשת כי אחייב את הנתבע בצוי עשה שונים ביחס לעבודות שביצע בשטח הרכוש המשותף בבית.

בכתב ההגנה נטען כי הבית שייך לחברה ולפיכך חלים עליו דיני החברות ולא דיני המקרקעין ולפיכך אין סמכות למפקח לדון בתובענה. כמו כן נטען כי המדובר, למעשה, בתביעה של חברה כנגד אחד מבעלי המניות שלה וגם מסיבה זו יש לדחות את התביעה בהעדר סמכות.

ביום 11.07.12 נערך דיון בתובענה במסגרתו עמד הנתבע על טענתו בדבר העדר סמכות המפקח ולפיכך הוריתי על הגשת סיכומי טענות מטעם הצדדים.

הנתבע לא הגיש סיכום טענות מטעמו במועד כפי שנקבע. התובעת סיכמה טענות מטעמה ביום 02.08.12.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחמ נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

אין מחלוקת כי במקרה דנן המדובר ב"בית" כהגדרתו בסעיף 77א לחוק המקרקעין ומשכך הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין חלות לגביו בהתאם לפרק ו' לחוק המקרקעין (ר' סעיף 77ב לחוק).

בהתאם להוראות הדין גדר הסמכות העניינית נקבע על פי העילה והסעדים המפורטים בכתב התביעה.

עילת התביעה מבוססת במקרה דנן על טענה בדבר הסגת גבול שביצע הנתבע לרכוש המשותף (סעיף 6 לכתב התביעה). הסעדים המבוקשים (סעיף 7 לכתב התביעה) עניינם בהשבת המצב לקדמותו לאור הטענות בדבר הסגת הגבול של הנתבע ברכוש המשותף – סגירת פתח בקיר, פינוי חפצים אישיים, עקירת דלת ואיטום קיר וכיוצ"ב.

לאור ניסוח כתב התביעה והוראות חוק המקרקעין וההלכה כאמור, הרי שברור כי ההליך דנן מצוי בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. אין המדובר בבית אשר חלים עליו "דיני החברות", טענה לא ברורה כשלעצמה, וממילא לא יתכן כי חוק המקרקעין לא יחול על "בית משותף" (כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין) או על "בית" (כהגדרתו בסעיף 77א לחוק המקרקעין).

אומנם, לבית משפט השלום סמכות מקבילה לדון בתובענה שעילתה הסגת גבול ברכוש המשותף. אולם, משבחרה התובעת את הערכאה המוסמכת שבפניה מעוניינת היא לברר את תביעתה, חובה על אותה ערכאה לנהל את ההליך בפניה.

אין בידי לקבל את הטענה כי המדובר בתובענה אשר חלים עליה דיני החברות או כי המדובר בתביעה של חברה כנגד בעל מניות. התביעה, על פי ניסוחה, הינה תביעה נזיקית, הא ותו לא. התובעת היא נציגות הבית ולא החברה הרשומה כבעלים.

ויוער, אומנם, המפקח (בדומה לבית משפט השלום) אינו מוסמך עניינית לדון בסוגיית בעלות במקרקעין וגם לא בדיני החברות (וזו ממילא לא התובענה שהוגשה בפניו). אולם, המפקח מוסמך ואף מחויב לפסוק בגורא בשאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, ובתוך כך, שאלת הבעלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בשטח נשוא המחלוקת, אף אם לצורך כך יתעוררו שאלות הקשורות בניתוח זכויות הצדדים על פי מסמכי הרישום, בדיני החברות או במערכות היחסים שבין בעלי המניות כנטען (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הטענה בדבר העדר סמכות של המפקח לדון בתביעה.

הוצאות הדיון בטענה המקדמית יפסקו במסגרת התיק העיקרי.

פרוצדורה להמשך

מן הדיון מיום 11.07.12 עולה כי אין מנוס מלקבוע את התיק לשמיעת ראיות.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום.

הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום נוספים.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו צד.

העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לישיבת ההוכחות.

נקבע לשמיעת ראיות ביום 15.11.12 שעה 09:00.
הצדדים יהיו ערוכים לסיכום טענות בעל פה בגמר הדיון.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלשכתי היום י"ד אב תשע"ב, 02 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב